



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con los señores miembros del mismo, a saber: Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y Jueces de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren y Dra. Cintia Graciela Gómez, a fin de tratar el expediente caratulado: **"ALASA, MARTA LUCRECIA CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA 6767/2022/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos en fecha 19/10/2023 por las partes actora y demandada, contra la sentencia del día 11/10/2023.

Los recursos se conceden el 09/11/2023, expresan agravios ambas partes el 14/11/2023. Quedan los presentes en estado de resolver el 22/12/2023.

II- a) Que, la parte actora apela que se haya ordenado la redeterminación de su haber inicial conforme el fallo "Elliff" con el límite temporal impuesto hasta

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808

febrero de 2009, lo que sostiene que le causa un gran perjuicio.

Cuestiona la constitucionalidad de las leyes 26.417, 27.426 y 27.609 y solicita que se aplique el índice ISBIC sin dicho límite temporal, en tanto ello la pone en una situación de desigualdad en relación con otros jubilados que accedieron al beneficio previsional poco tiempo antes.

Hace reserva del caso federal.

b) La parte demandada apela que se resolviera el reajuste solicitado conforme el fallo "Elliff", como así también la aplicación del ISBIC como índice de reajuste y solicita su reemplazo por el RIPTÉ, según lo disponen el decreto 807/2016, la ley 27.260 y la resolución de ANSES 56/2018.

Refiere, también, que le causa agravio que el juez de primera instancia sostenga la inaplicabilidad de la retención en concepto de impuesto a las ganancias sobre las sumas retroactivas.

Apela la imposición de las costas y, finalmente, impugna que se haya declarado la inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020.

Finalmente, impugna la imposición de costas a su cargo. Entiende que es incorrecta atento a que no se han admitido la totalidad de las pretensiones de la accionante. Solicita que se distribuyan en el orden causado según lo previsto en los arts. 68 y 71 del CPCCN y el art. 36 de la ley 27.423. Mantiene la reserva del caso federal.

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

c) Que, la parte actora contesta agravios y requiere que se declare desierto el recurso de su contraria, con costas. Efectúa reserva del caso federal.

III- Que la actora, titular de un beneficio previsional otorgado conforme el régimen instituido por la ley 24.241, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El Juez de grado, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta y dispuso el reajuste del haber inicial conforme el índice ISBIC, hasta febrero de 2009, según lo resuelto por la CSJN en las causas "Elliff" y "Blanco".

Dejó a resguardo el derecho de la actora a replantear el reajuste de la PBU, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463 y decidió que la movilidad se encuentra garantizada por las leyes 26.417, 27.426, 27.609 y concordantes.

Declaró la inconstitucionalidad de los decretos 163/20, 495/20, 692/20 y 899/20 -en la medida en que los incrementos allí dispuestos resulten inferiores a los que hubiese correspondido por aplicación de las pautas de la ley 27.426-.

Asimismo, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 79 inc. c) y ctes. de la ley 20.628 y su modificación dispuesta por ley 27.346 y de las

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808

Resoluciones reglamentarias dictadas por AFIP respecto a la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los retroactivos adeudados.

Determinó la inconstitucionalidad del art. 3 del Dec. 157/2018 e impuso las costas a la ANSES de acuerdo a lo establecido por el art. 36 de la ley 27.423.

Finalmente, estableció que las sumas retroactivas devengarán intereses conforme la tasa pasiva y difirió la regulación de honorarios. Tuvo presente la reserva del caso federal efectuada.

Contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- a) Que, en primer término y en relación a la deserción del recurso solicitada por la parte actora, se observa que los agravios de la demandada resultan suficientes a los fines de su tratamiento en esta instancia, a mérito del amplio criterio ya sustentado por este Tribunal, sin insertarse en lo preceptuado por el art. 266 del CPCCN, por lo cual cabe rechazar tal planteo.

b) Que se impone recordar que es doctrina de nuestro Máximo Tribunal que, aun cuando el mismo sólo decide en los casos concretos que le son sometidos, y no resultando sus fallos obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquél.

Así se ha dicho que "...carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..."
(Fallos 307:1094).

V- Que, la parte actora pretende la extensión de las pautas de actualización conforme el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción -ISBIC- más allá del mensual febrero 2009. Sin embargo, se observa que la limitación temporal dispuesta por el juez de grado resulta acertada, en tanto así fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Elliff".

En dicho precedente resolvió también que a partir del 1° de marzo del 2009, corresponde considerar las pautas que determina la ley 26.417 y sus sucesivas modificatorias y complementarias, que cambiaron la forma de practicar el cómputo.

Así, las normas cuestionadas -leyes 26.417, 27.426 y 27.609- establecen pautas específicas respecto de las cuales no se ha demostrado en forma fehaciente que tales regímenes causen al beneficiario un perjuicio suficiente que amerite no aplicar la ley.

En tal sentido, vale recordar que la declaración de inconstitucionalidad constituye un remedio de *última ratio* que debe evitarse siempre que sea posible una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos 147:425, 147:286, entre otros).

En consecuencia, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808

VI- a) Que, al abordar el recurso de la parte demandada deviene inoficioso el agravio formulado respecto de la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 542 /20, en tanto no se condice con lo resuelto en la sentencia atacada.

b) Que, en relación a la utilización del ISBIC como pauta de actualización para los jubilados bajo el régimen de la ley 24.241, corresponde su rechazo en tanto ello surge de la doctrina sentada por la Corte Suprema en los autos: "Elliff Alberto c/ Anses" ("Fallos" 332:1914).

c) Que, en cuanto a la petición de la demandada en torno a la sustitución del ISBIC por el RIPTE, en base a la Ley 27.260, cabe destacar que no consta en autos, ni fue alegado por ninguna de las partes, que la actora haya adherido al referido Programa de Reparación Histórica, ni suscripto el acuerdo transaccional conforme lo reglamenta la citada ley, por lo que deviene a todas luces improcedente aplicar el mecanismo de actualización previsto en el art. 5° de dicha ley -RIPTE-.

d) Que, la ANSES argumenta acerca de la vigencia del Decreto 807/2016 reglamentario de la ley 24.241 y expresa que dicho decreto determina la aplicación del índice combinado de la siguiente manera: a) Hasta el 31 de marzo de 1995 las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR); b) Entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008 las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y; c) A partir de esta última fecha, las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

26.417 (Cfr. art. 2 Decreto 807/2016); para el cálculo de las prestaciones previsionales que se otorguen con alta mensual agosto/2016 (cfr. art. 5).

También solicita la aplicación de la Resolución ANSES N° 56/2018, que estableció el mismo índice de actualización para las prestaciones con **altas anteriores** al 1° de agosto de 2016.

Que, al analizar las constancias documentales de autos surge que la fecha inicial de pago del beneficio previsional de la actora tiene fecha **07/01/2017** (Ver documental digitalizada).

En consecuencia, deben efectuarse ciertas consideraciones al respecto, toda vez que no resultaría aplicable al caso la Res. 56/2018; y sí, en cambio, el índice dispuesto por el Decreto 807/2016.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de expedirse en los autos: "Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes Varios", Expte. N° CSS 42272/2012 y, en razón de que el accionante había adquirido su beneficio **antes** del mes de agosto de 2016, determinó en el Considerando 5° que las pautas de ajuste regladas por el Decreto 807/2016 no resultaban aplicables.

Sin embargo, sí se expidió el Máximo Tribunal respecto de la Resolución ANSES N° 56/2018, declarando su inconstitucionalidad, en virtud de que dicha norma -tal como el Decreto 807/2016- determina cuestiones relativas a la actualización de haberes previsionales, lo que excede las facultades reglamentarias de la Administración.

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808

Asimismo, estableció la Corte que el ajuste de las prestaciones jubilatorias, y sus equivalentes, se constituye como una atribución exclusiva del Poder Legislativo de la Nación.

Para así resolver, dispuso que "es el Congreso Nacional en su carácter de órgano representativo de la voluntad popular el que deberá establecer, conforme a las facultades conferidas por la Constitución Nacional, el índice para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en juego, toda vez que se trata de un componente decisivo para asegurar la vigencia de los derechos consagrados en el art. 14 bis de la Ley Fundamental. Reasumida la facultad por el Congreso, será en el marco de la tarea legislativa -a través del diálogo de las dos Cámaras que deben confluir en la sanción de una ley- que se establecerán las pautas adecuadas para hacer efectivo el mandato del artículo 14 bis de establecer 'jubilaciones y pensiones móviles'" (Considerando 21°).

Por todo lo expresado no cabe más que concluir que sólo el órgano legislativo se encuentra habilitado para determinar lo relativo a los índices de actualización de los haberes previsionales. En consecuencia, toda norma ajena a la actividad del Congreso de la Nación, como ser la Resolución ANSES 56/2018 y el Decreto 807/2016, resultan inválidas y así debe resolverse.

Por ello, y atento a que "los temas discutidos se vinculan con el otorgamiento de una prestación de naturaleza alimentaria, lo que exige de los jueces la

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

máxima prudencia en el examen de los requisitos que hacen a su reconocimiento o denegación" (Confr. CSJN: "Albateiro, Nilda I."); corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad para el caso concreto del Decreto 807/2016, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes Varios" y "Rodríguez Pereyra" ("Fallos" 335:2333).

En sentido similar se ha expedido este Tribunal en la causa: "MEISSINGER, ALFREDO REINALDO CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS", Expte. N° FPA 12703/2018, sentencia del 04/09/2019.

e) Que, respecto de los agravios referidos a la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020 y 495/2020, cabe señalar que este Tribunal, por mayoría de votos, se expidió al respecto en los autos: "SABARDAN, MIGUEL ANGEL CONTRA A.N.S.E.S. SOBRE REAJUSTES VARIOS" (Expte. N° FPA 8058/2019/CA1, sentencia del 09/04/2021), por lo que en honor a la brevedad corresponde remitirse a los fundamentos allí plasmados y que pueden ser consultados en cij.gov.ar.

En dicha oportunidad, se declaró la inconstitucionalidad de las pautas de movilidad fijadas en los decretos 163/2020 y 495/2020, en la medida en que los incrementos allí establecidos resulten inferiores a los que hubiese correspondido al aplicar las pautas de movilidad de la ley 27.426. Por ello rechazan los planteos de la demandada en torno a ello.

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808

f) Que, corresponde abordar el agravio de la ANSES que rebate la declaración del juez de grado sobre la inaplicabilidad del impuesto a las ganancias sobre el haber previsional.

Cabe señalar en primer término que este Tribunal, en diversas oportunidades y por mayoría de votos, ha acogido el agravio invocado utilizando como uno de los argumentos fundantes la falta de integración de la causa con la AFIP-DGI, en su carácter de órgano natural que debe intervenir en toda contienda donde se pretenda el abordaje de normas de naturaleza tributaria (Ver causa "ARNDT, HECTOR ALCIDES CONTRA A.N.SE.S. SOBRE REAJUSTES VARIOS", Expte. N° FPA 10804/2016, sentencia del 22/06/2020, entre muchas otras).

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "García, Marta Susana c/ ANSeS s/ reajustes varios" (10/09/2020), remitiendo a lo resuelto en el resonante caso "García, María Isabel" (Fallos: 342:411), revocó la sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala 3, que había declarado improcedente retener impuesto a las ganancias sobre los retroactivos correspondientes a un beneficio previsional, en el marco de una ejecución de sentencia y en base a una liquidación aprobada en primera instancia.

El Máximo Tribunal ordenó dictar un nuevo pronunciamiento sin disponer en ningún momento que la causa deba integrarse con AFIP-DGI, por lo que el argumento utilizado anteriormente por este Tribunal debe ser desechado.

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y al abordar los agravios de la ANSES al respecto, se considera que en casos como el presente no corresponde analizar aquí si dicha doctrina debe ser extendida, en virtud de que la etapa procesal en que se encuentra la causa y la ausencia de liquidación, impiden saber si oportunamente corresponderá o no retener ganancias; por lo que no puede afirmarse que en la actualidad la norma produzca sobre la parte actora perjuicio alguno.

g) Finalmente, al analizar la apelación de costas, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), donde se declaró la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, y se dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423 que establece que "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".

Dicho ello, se observa que la ANSES resulta sustancialmente vencida en el presente litigio, por lo que la decisión del magistrado de grado es acertada. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio propuesto y confirmar la imposición de costas.

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808

Conforme todo lo expresado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por la parte demandada y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y dejar sin efecto la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen del impuesto a las ganancias contemplado en los arts. 1, 2, 79 inc. "c" y cctes. de la ley 20.628 y su modificación dispuesta por ley 27.346, como así también de los decretos 163 y 495 del 2020.

Se confirma la sentencia en todo lo demás.

VII- Que, atento el modo en que se resuelve y de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia en el orden causado atento el modo en que se resuelve y lo previsto en el último párrafo de la norma citada.

VIII- Que, corresponde regular honorarios al letrado de la parte actora en un 33% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423; sin regularse a los apoderados de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

**A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE
CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO: I-... II-...**

III-... IV-... V-... VI- a)... b)... c)... d)... e)... f) En cuanto al cuestionamiento formulado por la demandada respecto de la retención del impuesto a las ganancias, cabe señalar que si bien el art. 79 inc. c) de la Ley 20.628 establece que se entiende por "Ganancias de la Cuarta Categoría" las provenientes "De las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto...", no debe dejar de ponderarse que el art. 20, que hace referencia a las "EXENCIONES", refiere en su inc. v) que se encuentran exentos "Los montos provenientes de actualizaciones de crédito de cualquier origen o naturaleza...".

Sentado ello, en autos no corresponde efectuar retención en concepto de impuesto a las ganancias sobre las retroactividades emergentes de reajustes previsionales, cuyo reconocimiento derive del presente proceso, por cuanto no se debe afectar con el impuesto a las ganancias el retroactivo por reajuste de haberes previsionales obtenido judicialmente, pues la percepción de estas acreencias no constituye hecho imponible y no puede estar sujeta a gravamen alguno, toda vez que las diferencias originadas derivan de la incorrecta liquidación de sus haberes, por lo tanto, no existe ganancia para la actora, sino un recupero de valores. Este ha sido el criterio sustentado por las tres Salas de la CFSS en diferentes causas, "Nievas, Roberto H. c/Anses s /reajustes varios", Expte.Nº65799/2011, sentencia del 01/04

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808

/2014 (Sala I); "Castagnous Aravena, Roberto c/Anses s/reaajustes varios", Expte. N°5182/2004, sentencia del 07/02/2014 (Sala II) y "Peralta, Luis María c/Anses s/reaajustes varios", Expte. N°87750/2009, sentencia del 28/10/2013 (Sala III).

En similar sentido, este Tribunal con diferente integración, ha establecido que el reintegro de haberes jubilatorios obtenido a través de sentencia judicial tiene naturaleza previsional, por lo que no corresponde la aplicación del impuesto a las ganancias sobre dichos haberes, en tanto la jubilación no es una ganancia, sino el cumplimiento del débito que tiene la sociedad hacia el jubilado que fue protagonista del progreso social en su ámbito y en su época. Por ello, la prestación no puede ser pasible de ningún tipo de imposición tributaria, porque de lo contrario se estaría desnaturalizando el sentido de la misma (cfr. "CUESTA, JORGE ANTONIO CONTRA AFIP SOBRE ACCIÓN DE INCONST. (SUMARÍSIMO)", Expte. N° FPA 21005389/2013, sentencia de fecha 29/04/2015).

A mayor abundamiento, la Corte se ha expedido en el fallo "García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad" (Expte. N° FPA 7789/2015/CS1-CA1, sentencia del 26/03/2019), donde declaró la inconstitucionalidad, entre otros, del artículo 79, inc. c) de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430.

Por lo expuesto, debe desestimarse el agravio.

g)...

VII-... VIII-...

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

**A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE
CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:**

I- Que, comparto la solución de mis colegas preopinantes respecto del rechazo del recurso de apelación promovido por la parte actora.

II- a) Que, en relación al recurso promovido por la ANSES, adhiero a lo resuelto conjuntamente respecto a la aplicación del precedente "Elliff" de la CSJN, la declaración de oficio la inconstitucionalidad del Dec. 807 /16 y como de tratamiento inoficioso del cuestionamiento sobre el decreto 542/2020.

b) Que, en relación a la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen de impuesto a las ganancias adhiero al voto del Dr. Mateo José Busaniche.

c) Respecto al agravio formulado por la ANSES sobre la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163 /2020 y 495/2020, conforme los fundamentos de mi voto en la citada causa "SABARDAN", entiendo que debe admitirse el planteo y revocarse la sentencia apelada en este punto.

III- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06 /2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de ambas

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808

instancias en el orden causado atento el modo en que se resuelve y lo previsto en el último párrafo de la norma citada.

IV- Comparto lo resuelto por mis colegas preopinantes en materia de honorarios.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, ATENTO LAS MAYORÍAS CONFORMADAS A PARTIR DE LOS VOTOS PRECEDENTES, LOS SEÑORES JUECES DE CÁMARA, DIJERON:

Por voto unánime se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Por voto mayoritario de los Dres. Mateo José Busaniche y Beatriz Estela Aranguren, se confirma la declaración de inconstitucionalidad de los Decs. 163/2020 y 495/2020, como así también la distribución de costas efectuada por el Juez de primera instancia.

Por voto mayoritario de los Dres. Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gomez se hace lugar al agravio de la parte demandada y se deja sin efecto la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen del impuesto a las ganancias contemplado en los arts. 1, 2, 79 inc. "c" y cctes. de la ley 20.628 sobre las retroactividades adeudadas.

Por voto unánime se declara de oficio la inconstitucionalidad del Dec. 807/16 y se declara inoficioso el planteo sobre el Dec. 542/2020.

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Por voto unánime se confirma la sentencia dictada en todo lo demás.

Por voto mayoritario de los Dres. Mateo José Busaniche y Beatriz Estela Aranguren, se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se imponen las costas de la presente en el orden causado atento el modo en que se resuelve y conforme lo establecido en el art. 36, última parte, de la ley 27.423.

Por acuerdo común, se regulan honorarios atinentes al letrado de la parte actora, en un 33% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse a los letrados de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Se tienen presente las reservas del caso federal efectuadas. Así votamos.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808

SENTENCIA

Paraná, 16 de abril de 2024.

Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación promovido por la parte actora.

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen de impuesto a las ganancias contemplado en los arts. 1, 2, 79 inc. "c" y cctes. de la ley 20.628 por parte de ANSES.

Confirmar la sentencia en todo lo demás.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente en el orden causado, atento el modo en que se resuelve y conforme lo establecido en el art. 36, última parte, de la ley 27.423.

Regular honorarios atinentes al letrado de la parte actora, en un 33% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse a los letrados de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la
Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 16/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#407737313#20240416102536808